



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 בפברואר 2024

1720

ג' באדר א' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל).

התשפ"ד-2024 658

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"אתר אינטרנט" – אתר אינטרנט, לרבות יישומון, שיש לציבור או לחלק ממנו אפשרות כניסה או גישה אליו, אף אם הכניסה או הגישה אליו דורשות שימוש בקוד או בסיסמה, בין בתשלום ובין בלא תשלום, בין שהשרת שהוא מאוחסן בו נמצא בישראל ובין שהוא נמצא מחוץ לישראל;

"גורם אחראי" – כל אחד מאלה, לפי העניין: ספק תכנים, ספק גישה לאינטרנט, ספק שירות אחסון או בעלים של מקום כהגדרתו בחוק הגבלת שימוש במקום;

"גורמי ביטחון" – צבא הגנה לישראל, לרבות צנזור, שירות הביטחון הכללי, המוסד למוודיעין ולתפקידים מיוחדים;

"הכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) לפי סעיף 99 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951¹;

"ועדת השרים" – ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי;

"חוק הגבלת שימוש במקום" – חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה-2005²;

"חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012³;

ד ב ר י ה ס ב ר

הממשלה האריכה הכרזה זו מזמן לזמן, באישור הוועדה, והיא עומדת כעת בתוקף עד יום ג' באדר א' התשפ"ד (12 בפברואר 2024). ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023) הודיעה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי כי הכרזה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

סעיף 39(א) לחוק-יסוד: הממשלה, קובע כי במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים.

בהתאם לסמכות האמורה, ולנוכח המצב כאמור לעיל וכדי למנוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה כתוצאה משידוריו של ערוץ זר המשרד בישראל, התקינה הממשלה ביום ה' בחשוון התשפ"ד (20 באוקטובר 2023) את תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום), ותיקנה אותן ביום כ"ב בחשוון התשפ"ד (6 בנובמבר 2023).

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. אלפי מחבלים חדרו משטחה של רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים, במקביל לשיגור רקטות לשטחה של מדינת ישראל.

לפי המידע שפורסם עד עתה, במתקפת טרור זו נרצחו מעל 1,200 אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, נפצעו אלפים ולמעלה מ-200 אזרחים וחיילים נחטפו לשטח רצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) על מצב מיוחד בעורף מכוח סמכותו לפי סעיף 99(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית). בהתאם לסעיף 99(א)(5) לחוק ההתגוננות האזרחית, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הוועדה) ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 426.

³ ס"ח התשע"ב, עמ' 286.

“חוק התקשורת” – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982⁴;

“חוק סמכויות באינטרנט” – חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע”ז-2017⁵;

“מכשיר המשמש לאספקת תכנים” – מערכת, מנגנון, מכשיר, מיתקן, ציוד או אבזר אחרים שתכליתם העיקרית לשמש לאספקת תכנים, ובכלל זה לצילום, אחסון, הפקה או שידור של התכנים; לעניין זה לא יראו בציוד קצה רט”ן כהגדרתו בסעיף 5 לפקודת הטלגרף האלחוטי כמכשיר אם הוא משמש לשימוש אישי;

“מפקח” – מי שהוסמך לפי סעיף 11 לפקודת הטלגרף, או מי שמונה לפי סעיף 37 לפקודת התקשורת;

“ספק גישה לאינטרנט” – כהגדרתו בסעיף 4ט(א) לחוק התקשורת;

“ספק שירותי אחסון” – כהגדרתו בחוק סמכויות באינטרנט;

“ספק תכנים” – כהגדרתו בסעיף 13 לחוק הפצת שידורים אף אם אינו רשום במרשם, ובכלל זה בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק התקשורת;

“ערוץ” – רצף תוכני צפייה-ושמע או רצף תוכני שמע המסופקים לפי סדר ומועדים שהוחלטו מראש;

“ערוץ זר” – ערוץ שמתקיימים לגביו התנאים האלה:

(1) הוא אינו מורשה לשידורים כהגדרתו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש”ן-1990⁶;

(2) עיקר שידוריו אינו בשפה העברית;

(3) עיקר שידוריו אינו מישראל;

ד ב ר י ה ס ב ר

הצבאות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם”. מכיוון שההכרזה על מצב מיוחד בעורף עדיין בתוקף וטרם הסתיימו הפעולות הצבאיות המשמעותיות, תוקף תקנות שעת החירום פקע ביום י' בשבט התשפ”ד (20 בינואר 2024).

בשל העובדה שמדינת ישראל עדיין מצויה בעיצומה של מלחמת “חרבות ברזל”, ובהמשך לעמדת גורם ביטחוני באשר לצורך להותיר את הסמכויות שהיו נתונות לשר התקשורת בתקנות שעת החירום על כן, ועקב הזמן שחלף מאז פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום אשר אינו מאפשר בעת הזו להאריך את תוקפן של התקנות, מוצע לקבוע בחקיקה, במתכונת של הוראת שעה לתקופה של שלושה חודשים או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם, את הסמכויות שנכללו בתקנות שעת החירום בנוגע לערוץ זר המשרד בישראל שידורים הפוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה, כמפורט להלן.

ביום כ”ט בחשוון התשפ”ד (13 בנובמבר 2023) הוציא שר התקשורת הוראה, מכוח תקנה 2 לתקנות שעת החירום, לאחר קבלת הסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, המורה על הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של הערוץ הלבנוני אלמאדין. ביום ב' בטבת התשפ”ד (14 בדצמבר 2023) הוציא שר התקשורת הוראה, מכוח תקנה 3 לתקנות שעת החירום, לאחר קבלת הסכמתו של שר הביטחון ובאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, המורה על הארכת הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של אותו ערוץ לשלושים ימים נוספים. תוקפה של ההוראה אחרונה זו פקע ביום ג' בשבט התשפ”ד (13 בינואר 2024). מלבד זאת לא ניתנו הוראות אחרות מכוח תקנות שעת החירום.

בתקנות שעת החירום נקבע כי תוקפן יהיה לשלושה חודשים מיום פרסומן, בהתאם למגבלה הקבועה בסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, “או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות

⁴ ס”ח התשמ”ב, עמ’ 218.

⁵ ס”ח התשע”ז, עמ’ 2650.

⁶ ס”ח התש”ן, עמ’ 59.

“הפעולות הצבאיות המשמעותיות” – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק־יסוד: הממשלה,⁷ והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ”ג בתשרי התשפ”ד (8 באוקטובר 2023);

“פקודת הטלגרף” – פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל”ב–1972⁸;

“צנזור” – כמשמעותו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945⁹;

“שידור” – מתן גישה לתוכני צפייה־יושמע או לתוכני שמע, בזמן אמיתי.

2. (א) אם שוכנע שר הביטחון כי שידוריו של ערוץ זר המשדר בישראל פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה, רשאי שר התקשורת, בהסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת השרים –

מניעת פגיעה
בביטחון המדינה
מגוף שידורים זר

(1) להורות לספק תכנים על הפסקת שידור של ערוץ כאמור;

(2) להורות על סגירת משרדי ערוץ כאמור הנמצאים בשטח ישראל;

(3) להורות על תפיסת מכשיר המשמש לאספקת תכנים;

(4) להורות על הסרת אתר האינטרנט של ערוץ כאמור לגורם אחראי, אם השרת שעליו מאוחסן אתר האינטרנט נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, או להורות על הגבלת גישה לאתר האינטרנט של ערוץ כאמור.

(ב) הוראה כאמור בסעיף קטן (א) לא תינתן אלא לאחר שיוצגו לפני שרי הביטחון והתקשורת ולפני ועדת השרים חוות דעת מקצועיות מטעם גורמי הביטחון, המתייחסות לתשתית העובדתית לצורך מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

(ג) הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תגבר על היתר או הוראה אחרת שניתנו לפני תחילתה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, על הסמכות להיות מופעלת בהסכמת שר הביטחון ובכפוף לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – ועדת השרים), לאחר שיוצגו לפני שרי הביטחון והתקשורת ולפני ועדת השרים חוות דעת מקצועיות מטעם גורמי הביטחון המתייחסות לתשתית העובדתית לצורך מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

לסעיף קטן (ב)

הסעיף קובע כי צו כאמור לא יינתן אלא לאחר שיוצגו לפני שרי הביטחון והתקשורת ולפני ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי חוות דעת מקצועיות מטעם גורמי הביטחון, המתייחסות לתשתית העובדתית לצורך מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

לסעיף קטן (ג)

הסעיף קובע כי הוראה של שר התקשורת בהתאם לסעיף קטן (א), תגבר על היתר או הוראה אחרת שניתנו לפני תחילתה.

סעיף 2 לסעיף קטן (א)

סעיף 2(א) המוצע מקנה סמכות לשר התקשורת, כשר האמון על תחום השידורים ועל תחום הטלקום –

(1) להורות לספק תכנים על הפסקת שידור של ערוץ זר;

(2) להורות על סגירת משרדים של ערוץ זר הנמצאים בשטח ישראל;

(3) להורות על תפיסת מכשיר המשמש לאספקת תכנים, למעט מכשיר שהוא ציוד קצה רט”ן המשמש לשימוש אישי;

(4) להורות על הסרת אתר האינטרנט של ערוץ כאמור, אם השרת שעליו מאוחסן אתר האינטרנט נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, או על הגבלת גישה לאתר האינטרנט של ערוץ כאמור.

תנאי להפעלת סמכות שר התקשורת המפורטת לעיל הוא קביעה של שר הביטחון כי שוכנע ששידוריו של ערוץ זר המשדר בישראל פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה.

⁷ ס”ח התשס”א, עמ’ 158.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ’ 505.

⁹ ע”ר 1945, תוס’ 2, עמ’ 855.

(ד) הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תיכנס לתוקפה עם מסירתה למי שהיא חלה עליו, ותתפרסם ברשומות בהקדם האפשרי.

3. תוקף ההוראות
- הוראה לפי סעיף 2(א) תהיה בתוקף לתקופה האמורה בה ושלא תעלה על שלוש ימים; ואולם אם שוכנע שר הביטחון כי התנאים המפורטים בסעיף האמור ימשיכו להתקיים גם לאחר התקופה האמורה, רשאי שר התקשורת, בהסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, להאריך את תקופת תוקפה לתקופה שלא תעלה על שלוש ימים נוספים בכל פעם, בכפוף להתקיימות האמור בסעיף 2(ב).
4. סמכויות מפקחים
- סעיפים 11א(א) ו-11ב(א) עד (3), 11ג ו-11ה לפקודת הטלגרף יחולו לעניין חוק זה, בשינויים האלה:

- (1) מפקח מוסמך לפקח על ביצוע חוק זה והוראות לפיו;
- (2) הסמכויות לפי פקודת הטלגרף שנוגעות למכשירים אלוטניים יחולו גם לגבי מכשירים המשמשים לאספקת תכנים;
- (3) על אף האמור בסעיף 11ב(א) (3) לפקודת הטלגרף, מפקח לא ייכנס למקום המשמש למגורים;
- (4) נתן שר התקשורת הוראה לפי סעיף 2(א) (3), יראו כאילו מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 11ה(א) לפקודת הטלגרף;
- (5) נתן שר התקשורת הוראה לפי סעיף 2(א) (2), יפעל המפקח לסגירה של משרדי הערוץ הנמצאים בשטח ישראל;
- (6) לצורך ביצוע סמכויות המפקח לפי חוק זה רשאי שוטר לסייע באמצעות שימוש בכוח סביר.

ד ב ר י ה ס ב ר

שמונה לפי סעיף 37 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), לפקח על ביצוע החוק ועל ההוראות שייתן שר התקשורת מכוחו, וכן לבצע את הפעולות האלה:

- (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
- (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות;
- (3) להיכנס לחצרים, למעט מקום המשמש למגורים;
- (4) לתפוס מכשירים המשמשים לאספקת של תכנים;
- (5) לסגור את משרדי הערוץ המשרד.

מפקחים אלה של משרד התקשורת עברו הכשרות מתאימות כנדרש לפי החוקים האמורים, ויש להם הכלים והאמצעים המתאימים להפעיל סמכויות פיקוח הנדרשות לשם יישום החוק וההוראות שייתן שר התקשורת מכוחו.

כמו כן הסעיף מסמיך את שוטרי משטרת ישראל לסייע למפקחים בהפעלת הסמכויות האמורות, במידת הצורך, באמצעות שימוש בכוח סביר. הסיוע עשוי להידרש כדי להבטיח כי מפקחי המשרד יוכלו להיכנס לחצרים, לסגור משרדים, ולתפוס מכשירים, לפי הוראות שנתן שר התקשורת מכוח סעיף 2(א).

לסעיף קטן (ד)

הסעיף קובע כי הוראת שר התקשורת לפי סעיף קטן (א) תיכנס לתוקפה עם מסירתה למי שהיא חלה עליו, ותתפרסם ברשומות בהקדם האפשרי.

סעיף 3 כדי ליצור איזון בין הטלת הגבלות משמעותיות על חופש הביטוי וזכויות יסוד נוספות לבין הצורך להגן על ביטחון המדינה, מוצע לקבוע כי הוראת שר התקשורת לפי סעיף 2(א) תהיה בתוקף לתקופה האמורה בה ושלא תעלה על שלוש ימים. כמו כן מקנה הסעיף סמכות לשר התקשורת להאריך את תוקף ההוראה לתקופה שלא תעלה על שלוש ימים נוספים בכל פעם, אם שוכנע שר הביטחון כי התנאים המפורטים בסעיף 2(א) ימשיכו להתקיים גם לאחר התקופה האמורה, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת השרים. נוסף על כך, קובע הסעיף כי הארכת ההוראה תיעשה רק לאחר שיוצגו לפני שרי הביטחון והתקשורת ולפני ועדת השרים חוות דעת מקצועיות מטעם גורמי הביטחון, המתייחסות לתשתית העובדתית לצורך מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

סעיף 4 לשם יישום ההוראות שר התקשורת לפי סעיף 2(א), מסמיך הסעיף מפקח שהוסמך לפי פקודת הטלגרף האלוטני [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או מי

5. אישור הוראה לפי סעיפים 2 ו-3
- על הוראה לפי סעיף 2(א), ובכלל זה הארכה לפי סעיף 3, יחולו ההוראות האלה:
- (1) היא תובא לפני נשיא בית משפט מחוזי או סגנו בהקדם האפשרי;
 - (2) נשיא בית משפט מחוזי או סגנו ידון בתוך שלושה ימים מיום כניסתה לתוקף של ההוראה כאמור בסעיף 2(ד), אם לאשר אותה, לבטל אותה או לקצוב את תקופת תוקפה; ההוראה תעמוד בתוקפה עד קבלת החלטה אחרת של בית משפט;
 - (3) סעיפים 8 עד 12 לחוק סמכויות באינטרנט יחולו, בשינויים המחויבים, על הליכים לפי סעיף זה.
6. שמירת סמכויות
- אין בחוק זה כדי לגרוע מהסמכויות המפורטות להלן, אלא כדי להוסיף עליהן:
- (1) הסמכויות הקבועות בחוק התקשורת;
 - (2) הסמכויות הקבועות בחוק סמכויות באינטרנט;
 - (3) סמכותו של צנזור;
 - (4) סמכות אחרת למניעת פרסום לפי כל דין.
7. תוקף
- חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום שלושה חודשים מיום פרסומו או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 5 הסעיף מתווה הליך סדור המחיל ביקורת שיפוטית על מתן הוראות לפי החוק. הוראה לפי סעיף 2(א) לחוק וכן הארכה של הוראה כזאת לפי סעיף 3, יובאו לפני נשיא בית משפט מחוזי, או סגנו, בתוך שלושה ימים מיום כניסתו לתוקף. זאת כדי להבטיח ביקורת שיפוטית משמעותית בדומה למקובל בהסדרים דומים אחרים (למשל – חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה–2005, או חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז–2017 (להלן – חוק סמכויות באינטרנט)).
- סעיף 6 הסעיף קובע כי החוק אינו גורע מהסמכויות המפורטות להלן אלא מוסיף עליהן:
- (1) הסמכויות הקבועות בחוק התקשורת;
 - (2) הסמכויות הקבועות בחוק סמכויות באינטרנט;
 - (3) סמכותו של הצנזור, כמשמעותו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;
 - (4) סמכות אחרת למניעת פרסום לפי כל דין.
- סעיף 7 הסעיף קובע כי תוקפו של חוק זה הוא עד תום שלושה חודשים מיום פרסומו, או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם.

